

1500357-19.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2044817/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 16257618 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 505/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500357-19.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-19.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2044817/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 16257618 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 505/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2044817 - 01º D.P. SOROCABA, 505/21/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2044817/2021 - 1º Distrito Policial de Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO DA SILVA FREDIANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

CARLOS ROBERTO DA SILVA FREDIANI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 17 horas e 50 minutos, na Rua Antônio Vargas, altura do cruzamento com a Rua Fermino Mineli, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 27 porções de cocaína, individualmente embaladas em segmentos plásticos,

conforme auto de exibição e apreensão de fls.15/16 e laudo de constatação provisório de fls.28/31, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, em patrulhamento de rotina por local conhecido pelo tráfico de drogas, os policiais passavam pela Rua Antônio Vargas quando, na esquina com a Rua Fermino Mineli, avistaram o indiciado CARLOS conversando com o motorista de um veículo. Realizada a abordagem, foram encontrados nas mãos do indiciado, duas porções de cocaína e, em suas vestes, mais 25 porções de idêntica substância e a quantia de R\$ 20,00 em dinheiro, e na ocasião o indiciado CARLOS confessou a propriedade das porções e que estava no local realizando a venda do entorpecente.

As circunstâncias da prisão, o dinheiro e a quantidade do entorpecente apreendidos demonstram que as porções estavam destinadas ao comércio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.15 a 16).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.28 a 31).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.132 a 133 e 136 a 137).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, duas testemunhas de defesa e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, o réu alegou que estava na posse de dois pinos de cocaína, para uso próprio. E diante, disso, a defesa técnica requer o reconhecimento de improcedência por falta de provas ou desclassificação para uso de entorpecentes.

Mas, não há como aceitar a tese da defesa.

É que além dos dois pinos que estavam com o réu, foram encontrados nas suas vestes, o restante dos entorpecentes descritos na denúncia.

Ademais, a versão apresentada pelo réu ficou isolada do conjunto probatório, como bem anotou o Ministério Público em alegações finais.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Antônio Carlos Magalhães Junior disse em juízo que estavam no local conhecido por tráfico de drogas e chegando lá, visualizaram o réu em contato com um motorista de um veículo. O veículo fugiu do local e optaram em abordar o réu e nas mãos dele encontraram cocaína e no bolso, 25 pinos de cocaína e mais dinheiro e ele confessou que traficava.

No mesmo sentido foram as declarações da outra testemunha de acusação.

Vale ressaltar que as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos da denúncia. Prova firme e segura.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, nada há para ser analisado, além do que, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. O seu advogado juntou aos autos, prova de atividade laboral.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intolerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuidos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu CARLOS ROBERTO DA SILVA FREDIANI como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos.

O réu vem respondendo o processo em liberdade e assim, poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA